

Ed (yanti)
(12)

AYOB BIN TAIB & ROZIAH BINTI MOHD DIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), 4hb. Disember 2018]

Kes Permohonan No.: 10000-077-0059-2018

Peguam Pemohon-Pemohon:
Tiada

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran memfailkan Notis Rayuan di Luar Tempoh oleh Pemohon-Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 25hb April 2018 bagi kes Permohonan No: 10400-012-0267-2018. Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon-Pemohon telah gagal untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan/penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon-Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa untuk memfailkan Notis Permohonan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon-Pemohon tidak ada mengemukakan sebarang affidavit dalam menyokong permohonan mereka ini. Pemohon-Pemohon terus memfailkan hujahan bertulis bertarikh 22hb Julai 2018 tanpa affidavit sokongan yang antara lain menghujahkan seperti berikut;

- (i) Perkahwinan Pemohon-Pemohon adalah sah mengikut hukum syarak kerana segala urusan pernikahan telah diatur oleh saksi-saksi;
- (ii) Pemohon-Pemohon menyatakan bahawa pernikahan mereka dilangsungkan di Wilayah Persekutuan diuruskan oleh orang yang berpengetahuan tinggi dalam ilmu agama. Sebagai bukti mereka berpengetahuan tinggi dalam ilmu agama, sebelum akad nikah dilakukan, juru nikah ada memberi tazkirah dan mengatakan

perkahwinan pemohon-pemohon yang akan dilangsungkan adalah sah dengan menggunakan wali Hakim kerana wali pemohon kedua telah enggan menjadi wali;

(iii) Pemohon-Pemohon juga menyatakan bahawa Wali Hakim ialah Ketua Negara atau wakilnya seperti Khadi Besar, Khadi-Khadi Daerah yang biasanya terdiri dari Imam Masjid, Bilal atau orang alim kampung. Sebab itulah jika kita lihat, orang tua dahulu bernikah hanya menggunakan imam kampung sahaja;

(iv) Pemohon-Pemohon juga menghujahkan bahawa terdapat sebuah hadith yang bermaksud, “Kalau datang kepadamu lelaki beragama dan berakhlak baik, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukannya, nescaya akan terjadi fitnah dan kerosakan yang besar [Hadith riwayat at-Tirmizi];

(v) Seterusnya, Pemohon-Pemohon menghujahkan bahawa para fukaha berpendapat bahawa, “wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya. Tidak boleh menyakiti atau melarangnya berkahwin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. Perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan zalim kepada wanita itu.”;

(vi) Pemohon-Pemohon berpendapat, walaupun pernikahan sindiket mereka tidak sah mengikut undang-undang, namun ianya adalah sah mengikut hukum syarak kerana perkahwinan itu

memenuhi segala rukun nikah termasuk menggunakan wali hakim yang dibenarkan oleh hukum syarak;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Notis Rayuan

[4] Terlebih dahulu kami perturunkan Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]. Seksyen 139 *Enakmen 4 Tahun 2003* menyatakan seperti berikut;

“Seksyen 139. Notis rayuan.

(1) Sesuatu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah, dan rayuan terhadap, keputusan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

(2) Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS 29.

(3) Seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada sesuatu keputusan.

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

(5)

(6)

(7)

(8)

[5] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]-

238
“Seksyen 139. Memajang atau memendekkan masa

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu”

[6] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[7] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas ^{es / berbeza} untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[8] Kami, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)*, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[9] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;

- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[10] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[11] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon dan hujahan bertulis pihak-pihak. Kami mendapati tiada sebarang afidavit telah difailkan oleh Pemohon-Pemohon. Berdasarkan penelitian terhadap Notis Permohonan dan Hujah Bertulis Pemohon-Pemohon tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 25hb April 2018 telah memberikan keputusan/perintah bagi

kes Permohonan No: 10400-012-0267-2018 (Pengesahan Nikah Poligami);

b) Tiada alasan spesifik, khusus dan istimewa sebab-sebab kelewatan telah dikemukakan oleh Pemohon-Pemohon ;

[12] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, Permohonan Perlanjutan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan ini tidak dapat memuaskan hati kami untuk membenarkan secara kehakiman. Ini kerana pemohon tidak mempunyai sebarang alasan/sebab-sebab kelewatan yang spesifik dan khusus serta istimewa yang boleh kami pertimbangkannya.

[13] Oleh yang demikian, atas alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003*, kami tidak nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon-Pemohon, dan Hujah Bertulis Pemohon-Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak;

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

